

QUELLENBASIERTE REVIDIERTE AUSGABE



Aḥkām al-‘Išrah bayna az-Zawğayn

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Ehepartner in der islamischen Sharī‘ah

Qiwāmah, Gehorsam im Ma‘rūf, Nafaqah, eheliche Gemeinschaft, Nušūz, Ḍarar, Schlichtung und Trennung

DAR AL TAWḤĪD · by Serhat Abu Malik

dar-al-tawhid.de

INHALT

Gliederung

Die Kapitel folgen von den Grundlagen der Ehe bis zur Konflikt- und Trennungsordnung.

- | | |
|---|---|
| 1. Vorbemerkung und Untersuchungsrahmen | 18. 16. Verschönerung, Sauberkeit und gegenseitige Anziehung |
| 2. Ergebnis vor der Detailprüfung | 19. 17. Häusliche Arbeit: der tatsächliche Ikhtilāf |
| 3. 1. Wesen und Ziele des Nikāḥ | 20. 18. Arbeit, Beruf und Einkommen |
| 4. 2. Gegenseitigkeit der Rechte | 21. 19. Ehevertragsbedingungen |
| 5. 3. Al-Ma‘rūf als verbindlicher Ausführungsmaßstab | 22. 20. Nuṣūz der Ehefrau |
| 6. 4. Rechte Allahs, gemeinsame Rechte und besondere Rechte | 23. 21. Nuṣūz und Abwendung des Ehemanns |
| 7. 5. Qiwāmah: Inhalt, Ursache und Grenze | 24. 22. Qur‘ān 4:34: Stufen, Bedingungen und engste Grenzen |
| 8. 6. Unterhalt, Kleidung und angemessene Wohnung | 25. 23. Zulm, Gewalt und Haftung |
| 9. 7. Das Vermögen der Ehefrau und der Schutz des Familienvermögens | 26. 24. Schlichtung durch zwei Ḥakam |
| 10. 8. Gehorsam der Ehefrau im Ma‘rūf | 27. 25. Polygynie und verpflichtende Gerechtigkeit |
| 11. 9. Ausgang, Moschee, Familie und notwendige Angelegenheiten | 28. 26. Abwesenheit, Reise, Īlā‘ und Hängelage |
| 12. 10. Das Haus, Gäste und eheliche Privatsphäre | 29. 27. Ṭalāq, Ḥul‘ und Faskh |
| 13. 11. Freiwilliges Fasten und vorrangiges eheliches Recht | 30. 28. Kinder, Stillen und gemeinsames Elternrecht |
| 14. 12. Das eheliche Bett: Pflicht der Frau und anerkannte Entschuldigungen | 31. 29. Vier Rechtsschulen im Vergleich |
| 15. 13. Das eheliche Bett: Pflicht des Mannes | 32. 30. Wo starker Konsens besteht |
| 16. 14. Verbotene sexuelle Handlungen und Schutz vor Schaden | 33. 31. Wo wirklicher Ikhtilāf besteht |
| 17. 15. Geheimhaltung und digitale Privatsphäre | 34. 32. Kulturelle Übertreibungen zulasten der Ehefrau |
| | 35. 33. Kulturelle und moderne Übertreibungen zulasten des Ehemanns |
| | 36. 34. Sünde, Zulm, Fisq und Kufr auseinanderhalten |
| | 37. 35. Praktische Konflikt- und Urteilsmatrix |
| | 38. 36. Abschließendes Ergebnis |

Aḥkām al-‘Iṣrah bayna az-Zawġayn

VORBEMERKUNG UND UNTERSUCHUNGSRAHMEN

Vorbemerkung und Untersuchungsrahmen

Diese Abhandlung untersucht die Ehe nicht als einseitiges Herrschaftsverhältnis, sondern als bindenden Vertrag mit Rechten, Pflichten und Verantwortung vor Allah.

Untersuchungsgrundsatz

Die Rechte des Ehemanns werden nicht aus Angst vor modernem Widerspruch verschwiegen. Die Rechte der Ehefrau werden nicht aus kultureller Gewohnheit verkleinert. Gehorsam gilt im Ma‘rūf; Qiwāmah verpflichtet den Mann zu Unterhalt, Schutz und gerechter Leitung; Zulm bleibt für beide verboten.

Quellenkritische Arbeitsweise

- Qur‘ān und authentische Sunnah bilden den Ausgangspunkt.
- Ṣaḥābah, Tābi‘ūn, frühe Mufasssīrūn und die vier Rechtsschulen werden getrennt dargestellt.

- Ethik, einklagbarer Anspruch, richterliche Sanktion und Kufrurteil werden nicht vermischt.
- Moderne Anwendungen werden als Anwendungen gekennzeichnet und nicht als angebliche Salaf-Zitate ausgegeben.
- Iğmāʿ wird nur dort behauptet, wo kein anerkannter Gegenbefund besteht.

Sicherheitsgrenze

Akute Gewalt, Einsperren, sexuelle Schädigung, schwere Drohung oder Entzug notwendiger Versorgung sind keine Fälle für erzwungene private Schlichtung. Schutz und rechtliche Sicherung gehen vor.

ERGEBNIS VOR DER DETAILPRÜFUNG

Ergebnis vor der Detailprüfung

Die folgenden Feststellungen bilden den roten Faden der gesamten Untersuchung.

Nr.	Feststellung
1	Nikāḥ ist ein verbindlicher Vertrag und soll Sakīnah, Mawaddah, Raḥmah, Keuschheit und geordnete Familie verwirklichen.
2	Qurʾān 2:228 bestätigt gegenseitige Rechte im Maʿrūf; die Qiwāmah des Mannes hebt diese Gegenseitigkeit nicht auf.
3	Der Ehemann schuldet Unterhalt, Kleidung, angemessene Wohnung, Schutz, eheliche Gemeinschaft und gerechte Behandlung.
4	Die Ehefrau schuldet Gehorsam in ehebezogenen Angelegenheiten des Maʿrūf, Wahrung von Ehre, Haus, Vermögen und ehelicher Treue.
5	Gehorsam gilt niemals in Sünde, eindeutigem Schaden oder einer Forderung außerhalb rechtmäßiger ehelicher Befugnis.
6	Eheliche Intimität ist ein gegenseitiges Recht. Unbegründete Verweigerung ist auf beiden Seiten eine Pflichtverletzung.
7	Über den einklagbaren Umfang häuslicher Arbeit besteht ein echter Rechtsschul-Ikhtilāf.
8	Das Eigentum und der Lohn der Ehefrau gehören ihr; Unterhalt ist grundsätzlich Pflicht des Mannes.
9	Qurʾān 4:34 ist kein Freibrief für Gewalt. Jede letzte Maßnahme ist abgestuft, nicht verletzend und entfällt bei Schaden oder Nutzlosigkeit.
10	Der Qurʾān kennt ebenso Nuṣūz und Abwendung des Ehemanns.
11	Schlichtung durch zwei Ḥakam ist ein geordneter Weg bei ernsthaftem Ṣiqāq; sie darf akute Gefahr nicht verdecken.
12	Vertragsbedingungen, Polygynie, Arbeit, Hausarbeit, Reisen, Faskh und Ḥaḍānah enthalten echte Madhhabunterschiede.

KAPITEL 1

1. Wesen und Ziele des Nikāḥ

Die islamische Ehe verbindet ‘Ibādah, Vertrag, körperliche Erlaubnis, gegenseitige Verantwortung und Familienordnung.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

„Zu Seinen Zeichen gehört, dass Er euch aus euch selbst Ehepartner erschuf, damit ihr bei ihnen Ruhe findet, und zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit setzte.“

Qur’ān 30:21

At-Ṭabarī zu 30:21

Er erklärt Mawaddah und Raḥmah als durch Ehe entstandene Zuneigung, Verbindung und gegenseitiges Erbarmen.

At-Ṭabarī, Ġāmi‘ al-bayān, Tafsīr zu ar-Rūm 30:21.

[Direkttext](#)

Der Vertrag hebt die Moral nicht auf

Ein Anspruch kann rechtlich bestehen und dennoch durch Härte, Demütigung oder absichtliche Schädigung sündhaft ausgeübt werden. Ma‘rūf bleibt der Ausführungsmaßstab.

KAPITEL 2

2. Gegenseitigkeit der Rechte

Die Grundformel der ehelichen Rechte ist weder vollständige Identität noch einseitige Verfügung.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

„Ihnen stehen in anerkannter Weise Rechte entsprechend den Pflichten zu; und die Männer haben ihnen gegenüber eine Stufe.“

Qur’ān 2:228

Ibn ‘Abbās رضي الله عنه

إِنِّي لِأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي

„Ich liebe es, mich für meine Frau zu schmücken, wie ich liebe, dass sie sich für mich schmückt.“

Von Ibn ‘Abbās zu Qur’ān 2:228 überliefert.

[At-Ṭabarī](#)

Was die ‚Stufe‘ nicht bedeutet

Sie bedeutet keine Aufhebung ihrer Rechte und keine Erlaubnis zu Ḍulm. Sie steht im Zusammenhang mit Qiwāmah, Unterhalt, Familienleitung und den dem Mann auferlegten Lasten.

KAPITEL 3

3. Al-Ma‘rūf als verbindlicher Ausführungsmaßstab

Viele Ehepflichten werden nicht mit einer starren Zahl, sondern mit Ma‘rūf, Bedarf, Fähigkeit und örtlich anerkanntem Guten bestimmt.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

„Lebt mit ihnen in anerkannter Güte zusammen.“

Qur’ān 4:19

Aṭ-Ṭabarī zu 4:19

Er erklärt Ma‘rūf mit guter Gemeinschaft, Erfüllung ihrer von Allah festgelegten Rechte oder Trennung in Güte.

Aṭ-Ṭabarī, Tafsīr zu an-Nisā’ 4:19.

[Direkttext](#)

Prophetischer Maßstab

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

„Die Besten von euch sind die Besten zu ihren Familien.“

At-Tirmidī und Ibn Māğah; ṣaḥīḥ.

[Ḥadīṭ](#)

KAPITEL 4

4. Rechte Allahs, gemeinsame Rechte und besondere Rechte

Nicht jede Pflicht entsteht nur zugunsten des anderen Ehepartners; manche Rechte gehören zuerst Allah.

Kategorie	Beispiele	Folge
Rechte Allahs	Pflichtgebet, ḥalāl und ḥarām, Keuschheit	Kein Ehepartner darf ihre Aufgabe verlangen.
Gemeinsame Rechte	Treue, gute Behandlung, Geheimhaltung, Schutz vor Schaden	Beide sind verpflichtet.

Kategorie	Beispiele	Folge
Besondere Rechte der Ehefrau	Mahr, Nafaqah, Wohnung, gerechte Zeit, eheliche Gemeinschaft	Pflichten des Mannes nach Voraussetzungen.
Besondere Rechte des Ehemanns	Gehorsam im Maʿrūf, Schutz von Haus und Vermögen, eheliche Verfügbarkeit ohne Entschuldigung	Pflichten der Frau nach Voraussetzungen.
Rechte der Kinder	Unterhalt, Erziehung, Schutz und Abstammung	Dürfen nicht als Druckmittel missbraucht werden.

KAPITEL 5

5. Qiwāmah: Inhalt, Ursache und Grenze

Qiwāmah ist ein Pflichtamt des Ehemanns und kein Ehrentitel ohne Last.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

„Die Männer tragen Verantwortung für die Frauen ... und weil sie von ihrem Vermögen ausgeben.“

Qurʿān 4:34

Qiwāmah umfasst	Qiwāmah erlaubt nicht
Unterhalt, Schutz und Organisation	Wegnahme ihres Vermögens
Entscheidung in rechtmäßigen Familienangelegenheiten	Gehorsam in Sünde
Verantwortung für Sicherheit und Wohnraum	körperliche oder seelische Tyrannei
Rechenschaft vor Allah	Unfehlbarkeit oder Immunität vor Gericht
Ernsthafte Beratung	Missachtung jeder Meinung der Frau

Qiwāmah kann schuldhaft verletzt werden

Wer Unterhalt verweigert, willkürlich abwesend ist, Gewalt ausübt oder seine Familie religiös und materiell vernachlässigt, beruft sich nicht korrekt auf Qiwāmah, sondern verletzt ihre Bedingungen.

KAPITEL 6

6. Unterhalt, Kleidung und angemessene Wohnung

Die Nafaqah richtet sich nach Bedarf, Möglichkeit und Ma‘rūf; das Vermögen der Ehefrau hebt die Grundpflicht nicht auf.

Recht der Ehefrau

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

„Du speist sie, wenn du isst, und kleidest sie, wenn du dich kleidest.“

Sunan Abī Dāwūd; ḥasan ṣaḥīḥ.

[Ḥadīṭ](#)

Hind bint ‘Utbah

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

„Nimm, was dir und deinem Kind in angemessener Weise genügt.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī und Ṣaḥīḥ Muslim.

[Ḥadīṭ](#)

Ibn Taymiyyah über den Ma‘rūf-Maßstab

Wenn der Mann entsprechend der Gewohnheit vergleichbarer Familien in angemessener Weise unterhält und kleidet, genügt dies; bei Streit schätzt der Richter.

Maġmū‘ al-fatāwā, Bd. 34, Bāb an-nafaqāt.

[Buchtext](#) · [Scan](#)

KAPITEL 7

7. Das Vermögen der Ehefrau und der Schutz des Familienvermögens

Getrenntes Eigentum und eheliche Loyalität bestehen gleichzeitig.

Frage	Grundsatz
Ihr Lohn und Erbe	Gehören ihr; der Mann erhält sie nicht automatisch.
Haushaltsbeteiligung	Freiwillig, vertraglich oder aufgrund einer besonderen Vereinbarung - nicht stillschweigend erzwungen.
Sein Vermögen im Haus	Sie verwaltet es vertrauensvoll und gibt größere Beträge nicht ohne Erlaubnis oder erkennbaren ‘Urf aus.
Gemeinsame Anschaffungen	Eigentumsanteile sollten dokumentiert werden.
Schulden	Persönliche Schulden bleiben getrennt, soweit keine Mitverpflichtung besteht.

Keine doppelte Verfälschung

Der Mann darf ihr Geld nicht mit Qiwāmah begründen. Die Frau darf sein Vermögen nicht mit bloßem Zugang zum Haushalt als eigenes behandeln.

KAPITEL 8

8. Gehorsam der Ehefrau im Maʿrūf

Der eheliche Gehorsam betrifft rechtmäßige, ehebezogene Anordnungen und ist durch Fähigkeit, Maʿrūf und das Schadensverbot begrenzt.

Grenze des Gehorsams

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

„Gehorsam besteht nur im Maʿrūf.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī und Ṣaḥīḥ Muslim.

Ḥadīṭ

Verbindlicher Bereich	Keine verbindliche Forderung
Wahrung ehelicher Treue und Wohnung	Sünde oder Aufgabe einer Pflicht
rechtmäßige Familienorganisation	Weggabe ihres Eigentums
Schutz von Haus und Privatsphäre	Kontaktabbruch zu Eltern ohne tragfähigen Grund
eheliche Rechte ohne Entschuldigung	Handlung mit feststehendem erheblichem Schaden
Vereinbarte Pflichten	Launen außerhalb ehelicher Befugnis

KAPITEL 9

9. Ausgang, Moschee, Familie und notwendige Angelegenheiten

Die Frage ist weder „absolute Bewegungsfreiheit“ noch „vollständige Einsperrung“.

Situation	Fiqhrechtliche Prüfung
Pflichtwissen und Pflichtgebet	Eine Pflicht darf nicht verhindert werden; Moscheebesuch besitzt eigene Sunnahregeln.
Besuch der Eltern	Maʿrūf, Familienbindung, Sicherheit und tatsächlicher Schaden werden abgewogen.
Arzt, Gericht und akuter Schutz	Notwendigkeit kann den Ausgang verpflichtend machen.
Erlaubte Arbeit	Vertrag, eheliche Rechte, Sicherheit und Umgebung sind zu prüfen.
Freizeit und Besuch	Abstimmung mit Familienrechten; keine willkürliche Totalverweigerung.

Einsperren ist kein Standardrecht

Ein Ehemann besitzt kein allgemeines Recht, seine Frau als Strafe ohne richterliche Grundlage einzusperren oder notwendige Hilfe zu verhindern.

KAPITEL 10

10. Das Haus, Gäste und eheliche Privatsphäre

Der gemeinsame Wohnraum ist ein Schutzbereich beider Ehepartner.

Erlaubnis für Gäste

وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

„Sie lässt niemanden in sein Haus, außer mit seiner Erlaubnis.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī und Ṣaḥīḥ Muslim.

[Ḥadīth](#)

Die Erlaubnis kann ausdrücklich oder durch bekannten ‘Urf vorliegen. Der Mann darf diese Regel nicht benutzen, um sichere Kontakte willkürlich zu zerstören; die Frau darf Personen, die er begründet ablehnt, nicht heimlich in den privaten Wohnraum bringen.

KAPITEL 11

11. Freiwilliges Fasten und vorrangiges eheliches Recht

Eine freiwillige ‘Ibādah darf ein gegenwärtiges Pflichtrecht nicht ohne Zustimmung verdrängen.

Ṣaḥīḥer Ḥadīth

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

„Die Frau fastet nicht freiwillig, während ihr Ehemann anwesend ist, außer mit seiner Erlaubnis.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī und Ṣaḥīḥ Muslim.

[Ḥadīth](#)

Beweisgrenze

Die Regel betrifft freiwilliges Fasten bei anwesendem Ehemann. Ramaḍān, verpflichtendes Qaḍā’ bei enger Zeit und andere unverzüglich fällige Pflichten hängen nicht von seiner Erlaubnis ab.

KAPITEL 12

12. Das eheliche Bett: Pflicht der Frau und anerkannte Entschuldigungen

Unbegründete sexuelle Verweigerung ist eine schwere Pflichtverletzung; der Text darf aber nicht gegen Krankheit, Schmerz oder Verbot missbraucht werden.

Warnung vor unbegründeter Verweigerung

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبًا عَنْهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

„Wenn der Mann seine Frau zu seinem Bett ruft, sie ohne Recht ablehnt und er zornig übernachtet, verfluchen sie die Engel bis zum Morgen.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī und Ṣaḥīḥ Muslim.

[Hadīṭ](#)

Entschuldigung	Einordnung
Krankheit oder erheblicher Schmerz	Keine Pflicht zur schädigenden Handlung.
Menstruation / Wochenbett	Geschlechtsverkehr verboten.
Verpflichtendes Fasten oder Iḥrām	Geschlechtsverkehr verboten oder eingeschränkt.
Befürchteter medizinischer Schaden	Behandlung und Rücksicht.
Bloße Rache oder Manipulation	Keine anerkannte Entschuldigung.

KAPITEL 13

13. Das eheliche Bett: Pflicht des Mannes

Die Intimitätsrechte sind nicht einseitig.

Ibn Taymiyyah

يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ

„Der Mann muss mit seiner Frau in angemessener Weise verkehren; dies gehört zu ihren stärksten Rechten über ihn.“

Maġmūʿ al-fatāwā, Bd. 32, Masʿalat al-waṭʿ al-wāġib.

[Direkttext](#) · [Scan](#)

Über die Mindestbemessung wurde gestritten: einmal in vier Monaten oder entsprechend ihrem Bedarf und seiner Fähigkeit. Ibn Taymiyyah bevorzugte den Bedarf-und-Fähigkeit-Maßstab.

Dauerhafte Vernachlässigung

Unbegründete dauerhafte sexuelle Vernachlässigung kann Nuṣūz des Mannes, ḍarar und je nach Schule Grund für richterliche Abhilfe oder Trennung sein.

KAPITEL 14

14. Verbotene sexuelle Handlungen und Schutz vor Schaden

Der Ehevertrag macht Verbotenes nicht erlaubt.

Analverkehr

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا

„Allah blickt nicht mit Barmherzigkeit auf einen Mann, der eine Frau anal verkehrt.“

At-Tirmidī und weitere; als ṣaḥīḥ eingestuft.

Hadīṭ

Verbot / Grenze	Folge
Analverkehr	Große Sünde; keine Gehorsamspflicht.
Geschlechtsverkehr während Menstruation	Verboten; andere Nähe bleibt nach Sunnah grundsätzlich möglich.
Erheblicher körperlicher Schaden	Kein Anspruch auf schädigende Form.
Zwang zu Aufnahmen oder Veröffentlichung	Verletzung von Ehre und Privatsphäre.
Intime Erniedrigung und Drohung	Zulm, nicht Maʿrūf.

KAPITEL 15

15. Geheimhaltung und digitale Privatsphäre

Eheliche Nähe begründet eine der stärksten Vertraulichkeitspflichten.

Verbot der Preisgabe intimer Geheimnisse

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

„Zu den schlimmsten Menschen bei Allah gehört der Mann, der mit seiner Frau intim ist und danach ihr Geheimnis verbreitet.“

Ṣaḥīḥ Muslim.

Hadīṭ

Moderne Anwendung

Passwörter, intime Bilder, private Nachrichten, Gesundheitsdaten und Streitdetails dürfen nicht als Waffe verbreitet werden. Notwendige Offenlegung gegenüber Arzt, Richter oder vertrauenswürdigem Berater ist davon zu unterscheiden.

KAPITEL 16

16. Verschönerung, Sauberkeit und gegenseitige Anziehung

Der Wunsch nach gepflegtem Auftreten ist nicht nur ein Anspruch des Mannes.

Athar Ibn ʿAbbās

Er liebte es, sich für seine Frau zu schmücken, wie er ihre Verschönerung für ihn liebte.

Aṭ-Ṭabarī zu Qurʿān 2:228.

[Direkttext](#)

Sauberkeit, Geruch, Kleidung, freundliche Sprache und Rücksicht stärken Mawaddah. Die konkrete Form folgt Erlaubtem, finanzieller Möglichkeit und gegenseitiger Achtung.

KAPITEL 17

17. Häusliche Arbeit: der tatsächliche Ikhtilāf

Kochen, Reinigung und Haushaltsorganisation dürfen nicht mit einem erfundenen Iğmāʿ begründet werden.

Richtung	Kernaussage
Ḥanafīya und Mālīkīya	Gewichten ʿUrf, soziale Stellung, Art der Arbeit und Zumutbarkeit stark; innere Hausarbeit kann nach Maʿrūf erwartet werden.
Šāfiʿīya	Verneinen in vielen Texten eine allgemeine einklagbare Dienstpflicht allein aus dem Ehevertrag.
Ḥanbalīya	Bekannte Richtung zur Dienstpflicht im Maʿrūf; Umfang nach Vergleichspersonen und Brauch.
Ibn Taymiyyah	Bevorzugt Dienst im Maʿrūf entsprechend dem, was eine vergleichbare Frau einem vergleichbaren Mann leistet.

Prophetische Mithilfe

كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ

„Er ﷺ war im Dienst seiner Familie.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī.

[Ḥadīṭ](#) · [Fiqhquellen](#)

Sicherer gemeinsamer Kern

Die Frau ist nicht Dienerin der Schwiegereltern. Der Mann darf Hausarbeit nicht mit Erniedrigung und Gewalt erzwingen. Gegenseitige Mithilfe und klare Vereinbarung verhindern Streit.

KAPITEL 18

18. Arbeit, Beruf und Einkommen

Erlaubte Erwerbstätigkeit wird mit Ehevertrag, Schutz, religiösen Pflichten und Familienrechten geprüft.

Prüffrage	Bedeutung
War die Arbeit vor der Ehe bekannt oder vereinbart?	Vertragsbedingungen und stillschweigende Zustimmung sind relevant.
Ist die Tätigkeit erlaubt?	Kein Gehorsam in verbotener Arbeit.
Werden eheliche Pflichtrechte schwer verletzt?	Neuordnung, Arbeitszeit oder Vereinbarung kann nötig sein.
Besteht verbotene Ḥalwah oder konkrete Gefahr?	Arbeitsumgebung muss angepasst werden.
Wem gehört der Lohn?	Grundsätzlich der Frau.
Kann der Mann die Arbeit willkürlich verbieten?	Vertrag, Notwendigkeit, Schaden und Madhhabdetails sind zu prüfen.

KAPITEL 19

19. Ehevertragsbedingungen

Der Nikāḥvertrag kann erlaubte Bedingungen enthalten, deren Wirkung unter den Schulen unterschiedlich beurteilt wird.

Erfüllung von Ehebedingungen

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُّوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

„Die Bedingungen, deren Erfüllung am meisten geboten ist, sind jene, durch die ihr die eheliche Intimität erlaubt habt.“

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī und Ṣaḥīḥ Muslim.

[Ḥadīṡ](#)

Bedingung	Einordnung
Angemessene Wohnung oder bestimmter Wohnort	Kann gültig und bindend sein; Details nach Schule.
Fortsetzung von Studium oder Arbeit	Bei erlaubter Tätigkeit und gültiger Form nach Schulen unterschiedlich stark bindend.
Keine weitere Ehe	Ḥanbalīya erkennen stärkere Auflösungswirkung; andere Schulen differenzieren.
Wegfall von Mahr oder Unterhalt	Widerspricht einem Kernrecht und ist nicht ohne Weiteres wirksam.
Verbot einer Pflicht / Erlaubnis einer Sünde	Ungültig.

KAPITEL 20

20. Nuṣūz der Ehefrau

Nuṣūz ist kein Etikett für jede Meinungsverschiedenheit, sondern ein erheblicher ehelicher Pflichtbruch.

Kann Nuṣūz sein	Ist nicht automatisch Nuṣūz
unbegründete Verweigerung des ehelichen Bettes	Krankheit oder Schmerz
Verlassen der ehelichen Wohnung ohne Recht und gegen berechnigte Interessen	notwendiger Schutz oder Arztbesuch
offene Missachtung rechtmäßiger ehelicher Pflichten	Widerspruch gegen Sünde
Gefährdung von Haus, Vermögen oder Ehre	sachliche Beschwerde bei Richter oder Familie

Rechtsfolgen werden nicht privat erfunden

Unterhalt, Schlichtung, richterliche Feststellung und weitere Folgen unterscheiden sich nach Schule und Tatsachen. Ein bloßer Vorwurf des Mannes genügt nicht für jede Sanktion.

KAPITEL 21

21. Nuṣūz und Abwendung des Ehemanns

Der Qur’ān benennt ausdrücklich auch die Pflichtverletzung des Mannes.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا

„Wenn eine Frau von ihrem Ehemann Nuṣūz oder Abwendung befürchtet ...“

Qur’ān 4:128

Aṭ-Ṭabarī zu 4:128

Die frühen Berichte behandeln Abwendung, drohende Scheidung und eine freiwillige Vereinbarung über einzelne Rechte.

Aṭ-Ṭabarī, Tafsīr zu an-Nisā’ 4:128.

[Direkttext](#)

Form des männlichen Nuṣūz	Mögliche Folge
Nichtunterhalt trotz Fähigkeit	Zwang, Schuldfeststellung oder Faskh nach Schule.
dauerhafte sexuelle Vernachlässigung	Abhilfe, Vergleich oder Trennung.
ungerechte Abwesenheit	Fristen und Faskhregeln.
Gewalt und Demütigung	Sünde, Haftung, Schutz und richterliche Sanktion.
bewusste Hängelage	Verbotene Schädigung.

KAPITEL 22

22. Qurʿān 4:34: Stufen, Bedingungen und engste Grenzen

Die Āyah darf weder geleugnet noch in einen Freibrief für Gewalt umgedeutet werden.

Frühe Tafsīrgrenze

ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

„Nicht verletzend.“

Aṭ-Ṭabarī sammelt frühe Erklärungen, die Schädigung und schwere Wirkung ausschließen.

Tafsīr

Stufe	Bedingung
Ermahnung	Konkreter Nuṣūz, klare Erklärung, keine Beschimpfung.
Trennung im Schlafplatz	Begrenzt, zielgerichtet, keine öffentliche Demütigung.
Letzte eingeschränkte Maßnahme	Nicht verletzend, nicht ins Gesicht, keine Wunde, kein Knochenbruch, kein Zornesausbruch.
Sofortiger Stopp	Wenn sie zurückkehrt, Schaden droht, die Maßnahme nutzlos ist oder zu größerem Übel führt.
Richterliche Ebene	Bei Streit, Schaden oder Gewalt entscheidet nicht der stärkere Ehepartner allein.

Prophetische Missbilligung

لَيْسَ أَوْلَئِكَ بِخِيَارِكُمْ

Über Männer, wegen deren Schlägen sich Frauen beschwerten: „Diese gehören nicht zu euren Besten.“

Sunan Abī Dāwūd; ṣaḥīḥ.

Ḥadīṭ

KAPITEL 23

23. Zulm, Gewalt und Haftung

Religiöse Begriffe schützen keinen Täter vor Verantwortung.

Rechtsregel

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

„Es darf weder Schaden zugefügt noch Schaden mit Schaden vergolten werden.“

Als große Fiqhregel anerkannt.

Ḥadīṭ

Handlung	Einordnung
Verletzung, Würgen, Verbrennen, Waffenbedrohung	Schwere Sünde und weltliche Haftung.
Einsperren oder Dokumente entziehen	Unrechtmäßige Kontrolle; Schutzmaßnahmen können nötig sein.
Entzug von Nahrung, Geld oder Medizin	Verletzung der Nafaqah und Schaden.
sexueller Zwang zu Verbotenem	Keine Gehorsamspflicht; Schutz und Strafverfolgung.
falscher Takfir und religiöse Drohung	Kein Instrument ehelicher Leitung.

KAPITEL 24

24. Schlichtung durch zwei Ḥakam

Bei ernsthaftem Šiqāq ordnet der Qurʾān ein strukturiertes Verfahren an.

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

„Entsendet einen Schiedsrichter aus seiner Familie und einen Schiedsrichter aus ihrer Familie. Wollen beide Versöhnung, wird Allah zwischen ihnen Gelingen schaffen.“

Qurʾān 4:35

Aṭ-Ṭabarī zu 4:35

Er erklärt, dass die beiden Ḥakam die Lage prüfen und bei aufrichtiger Absicht auf Iṣlāḥ hinwirken.

Aṭ-Ṭabarī, Tafsīr zu an-Nisā' 4:35.

[Direkttext](#)

Geeigneter Ḥakam	Ungeeigneter Ḥakam
vertrauenswürdig, diskret und sachkundig	parteiischer Anstifter
kennt die tatsächlichen Vorwürfe	verbreitet intime Details
sucht Iṣlāḥ und Schutz	zwingt gefährdete Person zurück
trennt Sünde, Recht und Geschmack	macht Familienbrauch zu Sharīʿah

KAPITEL 25

25. Polygynie und verpflichtende Gerechtigkeit

Die Erlaubnis einer weiteren Ehe hebt die Rechte bestehender Ehefrauen nicht auf.

Drohung vor kontrollierbarer Ungerechtigkeit

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

„Wer zwei Ehefrauen hat und sich einer in den kontrollierbaren Rechten ungerecht zuneigt, kommt am Tag der Auferstehung mit geneigter Körperhälfte.“

Abū Dāwūd, at-Tirmidī und an-Nasā’ī.

[Ḥadīṭ](#)

Gerechtigkeit verpflichtend	Nicht vollständig beherrschbar
Nächte und planbare Zeit	reine Herzensneigung
Nafaqah nach berechtigtem Bedarf	unwillkürliche Gefühle
Wohnung und Schutz	spontane Zuneigung
keine bewusste Hängelage	aber keine Umsetzung in Ḍulm

KAPITEL 26

26. Abwesenheit, Reise, Īlā’ und Hängelage

Lange Abwesenheit kann ein legitimes Bedürfnis sein oder zur Schädigung werden.

Fall	Prüfung
Arbeits- oder Studienreise	Dauer, Zustimmung, Unterhalt, Sicherheit und eheliche Rechte.
Militär- oder Pflichtabwesenheit	Notwendigkeit und reale Kommunikations- und Versorgungsmöglichkeiten.
Bewusste Flucht vor Rechten	Nuṣūz und ḍarar.
Īlā’	Qur’ānische Frist für eidliche sexuelle Enthaltung.
Verschollenheit / Haft	Rechtsschulunterschiede über Wartezeit und Faskh.

KAPITEL 27

27. Ṭalāq, Ḥul‘ und Faskh

Trennung ist nicht nur ein einziges Instrument in der Hand des Mannes.

Ḥul‘ der Frau des Ṭābit ibn Qays

أَتَرَدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟

Der Prophet ﷺ fragte sie, ob sie den Garten zurückgebe, und ordnete Ṭābit die Trennung an.

Ṣaḥīḥ al-Buḥārī.

[Ḥadīṭ](#)

Instrument	Kern
Ṭalāq	Ausspruch des Mannes mit Regeln, Fristen und Verbot der Schädigung.
Ḥul‘	Trennung gegen vereinbarte Rückgabe; keine Erpressung durch vorherige Misshandlung.
Faskh	Richterliche Auflösung wegen anerkannter Gründe wie Schaden, Nichtunterhalt oder Mängel - nach Schule.
Tafwīḍ / Vertragsbedingung	Übertragung oder bedingtes Wahlrecht je nach Vertragsform und Maḍhab.

KAPITEL 28

28. Kinder, Stillen und gemeinsames Elternrecht

Die Ehe kann enden; Elternpflichten enden nicht.

لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

„Keine Mutter soll wegen ihres Kindes geschädigt werden und kein Vater wegen seines Kindes.“

Qurʿān 2:233

Aṭ-Ṭabarī zu 2:233

Er erklärt, dass weder Mutter noch Vater das Kind zur Schädigung des anderen benutzen dürfen.

Aṭ-Ṭabarī, Tafsīr zu al-Baqarah 2:233.

[Direkttext](#)

Zu trennen	Bedeutung
Nafaqah	Finanzielle Versorgung des Kindes.
Ḥaḍānah	Alltägliche Betreuung und Pflege.
Wilāyah	Rechtliche Vertretung und größere Entscheidungen.
Besuchsrecht	Kontakt darf nicht als Rachemittel zerstört werden.

Zu trennen	Bedeutung
Erziehung	Religiöse und charakterliche Verantwortung beider Eltern.

KAPITEL 29

29. Vier Rechtsschulen im Vergleich

Die großen Linien stimmen überein; mehrere Einzelheiten bleiben echter Ikhtilāf.

Mas'alah	Ḥanafī	Mālikī	Šafi'ī	Ḥanbalī
Hausarbeit	'Urf und Lage wichtig	'Urf und soziale Stellung stark	keine allgemeine Vertragsdienstpflicht	Dienst im Ma'rūf in verbreiteter Auffassung
Nichtunterhalt	Zwangsmittel; Faskh klassisch enger	Faskh möglich	Faskh möglich	Faskh möglich
Bedingung gegen weitere Ehe	begrenzte Wirkung	differenziert	meist begrenzte Wirkung	stärkere Bindungswirkung
Abwesenheit / Schaden	eigene enge Regeln	breite ḍarar-Lehre	spezifische Gründe	spezifische Gründe
Intimitätsbemessung	Ma'rūf und Fähigkeit	Ma'rūf und Schaden	Pflicht, Details	bekannte Viermonats- und Bedarfsdiskussion

KAPITEL 30

30. Wo starker Konsens besteht

Die folgenden Grundlagen sind nicht durch Randfragen aufzuheben.

Punkt	Ergebnis
Ma'rūf	Beide müssen Schaden und Misshandlung vermeiden.
Nafaqah	Der Mann trägt bei erfüllten Voraussetzungen Unterhalt und Wohnung.
Gehorsam	Keine Pflicht in Sünde.
Eheliche Treue	Für beide verpflichtend.
Intime Verbote	Analverkehr und Verkehr während Menstruation sind verboten.
Geheimhaltung	Intime Geheimnisse dürfen nicht verbreitet werden.
Eigentum	Ehe verschmilzt Vermögen nicht automatisch.
Kinder	Dürfen nicht zur Schädigung des anderen Elternteils missbraucht werden.

KAPITEL 31

31. Wo wirklicher Ikhtilāf besteht

Diese Punkte dürfen nicht als Iġmāʿ verkauft und nicht zum Takfīrgrund gemacht werden.

Masʿalah	Streitbereich
Hausarbeit	Einklagbare Pflicht und Umfang.
Arbeit außerhalb	Erlaubnis, Vertrag, Schaden und Familienrechte.
Polygyniebedingung	Wirksamkeit und Trennungsrecht.
Medizinische Kosten	Klassischer Umfang und heutiger Maʿrūf.
Abwesenheit	Fristen und Faskh.
Mindestmaß der Intimität	Vier Monate oder Bedarf und Fähigkeit.
Schadens-Faskh	Beweis und Umfang nach Schulen.
Einzelne Nuṣūzfolgen	Nafaqah, richterliche Feststellung und Rückkehr.

KAPITEL 32

32. Kulturelle Übertreibungen zulasten der Ehefrau

Familienbrauch wird nicht durch Wiederholung zur Sharīʿah.

Missbrauch	Korrektur
Ihr Lohn gehört dem Mann	Falsch; ihr Eigentum bleibt ihr.
Sie muss Schwiegereltern bedienen	Kein allgemeiner Eigentumsanspruch.
Jede Beschwerde ist Nuṣūz	Falsch; Rechte dürfen vorgetragen werden.
Qiwāmah erlaubt Überwachung und Einsperren	Falsch; Schutz und Maʿrūf begrenzen.
Schlagen aus Wut ist Erziehung	Falsch; Zūlm und mögliche Haftung.
Der Mann hat keine Intimitätspflicht	Falsch; sie besitzt ein starkes Recht.

KAPITEL 33

33. Kulturelle und moderne Übertreibungen zulasten des Ehemanns

Die Bekämpfung männlichen Zūlms darf nicht zur Leugnung seiner feststehenden Rechte führen.

Verfälschung	Korrektur
Es gibt keine eheliche Gehorsamspflicht	Qurʾān und Sunnah begründen Gehorsam im Maʿrūf.

Verfälschung	Korrektur
Die Frau kann sein Haus und Vermögen beliebig verwalten	Privatsphäre und Eigentum sind zu schützen.
Eheliche Intimität ist nur freiwillige Großzügigkeit	Unbegründete Verweigerung verletzt ein Pflichtrecht.
Vertragsbedingungen sind bedeutungslos	Erlaubte Bedingungen können bindend sein.
Qiwāmah ist nur Symbolik	Sie besitzt rechtliche Verantwortung und Leitung.
Jede Kritik des Mannes ist Gewalt	Sachliche Ermahnung und Familienleitung bleiben erlaubt.

KAPITEL 34

34. Sünde, Zulm, Fisq und Kufr auseinanderhalten

Nicht jede schwere Ehepflichtverletzung ist Kufr; nicht jede offene Ablehnung ist nur ein Familienfehler.

Tatbestand	Allgemeine Einordnung
Unterhalt aus Geiz verweigern	Sünde und Zulm; nicht automatisch Kufr.
Unbegründet Intimität verweigern	Sünde; nicht automatisch Kufr.
Gewalt und Vermögensraub	Schwere Sünde, Haftung und mögliche Fisqfolge.
Anerkannte Madhhabmeinung wählen	Kein Kufr.
Eindeutiges Qur’ānangebot verspotten, weil es von Allah stammt	Großer Kufr.
Allahs eindeutiges Urteil bewusst als ungerecht bezeichnen	Großer Kufr nach Feststellung der Aussage.
Unklare emotionale Formulierung	Bedeutung, Wissen und Absicht müssen geklärt werden.

Takfir al-mu‘ayyan

Der allgemeine Kufr einer Aussage ist vom Urteil über eine bestimmte Person zu trennen. Wortlaut, Bedeutung, Wissen, Zwang und anerkannte Hinderungsgründe werden geprüft.

KAPITEL 35

35. Praktische Konflikt- und Urteilsmatrix

Bevor ein Ehekonflikt religiös etikettiert wird, müssen Tatsachen und Rechtsgrundlage geklärt werden.

Schritt	Prüffrage
1. Konkrete Handlung	Was geschah genau - nicht nur welches Etikett wird benutzt?

Schritt	Prüffrage
2. Rechtsträger	Wessen feststehendes Recht ist betroffen?
3. Beweisrang	Qur’ān, ṣaḥīḥe Sunnah, Iğmā‘, Madhhab, Vertrag oder bloßer Brauch?
4. Entschuldigung	Krankheit, Unfähigkeit, Zwang, Unwissenheit oder tatsächlicher Schaden?
5. Wiederholung	Einzelfall, Muster oder akute Eskalation?
6. Beweise	Dokumente, Zeugen, ärztliche Befunde, finanzielle Nachweise?
7. Schlichtung	Sicher, geeignet und mit zwei vertrauenswürdigen Personen?
8. Schutz	Ist sofortige Trennung, Arzt, Polizei oder gerichtliche Verfügung nötig?
9. Rechtsfolge	Naṣīḥah, Unterhalt, Schadensersatz, Ḥul‘, Faskh, Ṭalāq oder anderes?
10. Glaubensurteil	Liegt wirklich Leugnung/Verspottung vor oder nur Sünde und Streit?

KAPITEL 36

36. Abschließendes Ergebnis

Die Ehe bleibt nur dann eine Sakīnah, wenn beide Seiten Allahs Grenzen anerkennen und eigene Ansprüche nicht von eigenen Pflichten trennen.

Der Ehemann besitzt Qiwāmah und Rechte auf Gehorsam im Ma‘rūf, eheliche Treue, Schutz des Hauses und unbegründet nicht verweigerte Intimität. Er schuldet Unterhalt, Wohnung, Schutz, gute Gemeinschaft, eheliche Erfüllung und gerechte Leitung.

Die Ehefrau besitzt eigenes Vermögen, Schutz vor Schaden, Nafaqah, Wohnung, Intimität, Geheimhaltung und geordnete Wege zu Schlichtung und Trennung. Sie schuldet Treue, ehelichen Gehorsam im Ma‘rūf, Schutz der Privatsphäre und Wahrung rechtmäßiger Familieninteressen.

Endgültiger Leitsatz

Kein Recht wird durch Sünde ausgeübt, kein Gehorsam besteht in Sünde, keine Qiwāmah besteht ohne Verantwortung und keine Gleichgewichtslehre darf feststehende Rechte einer Seite auslöschen.

BIBLIOGRAPHIE UND DIREKTNACHWEISE

Primärquellen, Rechtsschulwerke und Scans

Direktzugänge wurden unmittelbar bei den Aussagen und zusätzlich gesammelt am Ende angegeben.

Qurʿān und Tafsīr

- Aṭ-Ṭabarī zu 30:21, 2:228, 4:19, 4:34, 4:35, 4:128 und 2:233.
- Qurʿān: al-Baqarah, an-Nisāʾ, ar-Rūm und aṭ-Ṭalāq.

Authentische Sunnah

- Gute Behandlung der Familie; gegenseitige Rechte in der Abschiedspredigt.
- Freiwilliges Fasten, Hausgäste und eheliches Bett.
- Geheimhaltung, Unterhalt, Polygyniegerechtigkeit und Ḥulʿ.

Klassische Fiqhquellen

- Al-Mabsūṭ, al-Mudawwanah, al-Umm, al-Maġmūʿ, al-Muġnī und al-Inṣāf.
- Ibn Taymiyyah, Maġmūʿ al-fatāwā, Bāb an-nafaqāt und Masʿalat al-waṭʿ al-wāġib.
- Rechtsschultexte zu Hausarbeit, Unterhalt, Faskh, Bedingungen und Nuṣūz.

Direktzugänge: [Gegenseitige Rechte](#) · [Maʿrūf](#) · [Qiwāmah und Nuṣūz](#) · [Schlichtung](#) · [Rechte beider Seiten](#) · [Intimitätsrecht der Frau](#)

Scans: [al-Muġnī](#) · [al-Maġmūʿ](#) · [Maġmūʿ al-fatāwā](#)

Seitenzahlen unterscheiden sich je nach Druckausgabe. Deshalb wurden Werk, Kapitel, Vers, Ḥadīṭnummer und anklickbare Direkttexte angegeben. Moderne Beispiele sind als Anwendungen und nicht als historische Originalzitate formuliert.